

0022111-19.2022.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... do mínimo legal, face a incidência de duas qualificadoras, assim, adoto uma como qualificadora e outra como circunstancia judicial desfavorável, pois fere a igualdade, conferir tratamento igualitário a quem comete furto incidindo em uma qualificadora, em comparação com aquele que pratica o mesmo crime sob duas ou mais qualificadoras, assim, fixo a pena base em 2 anos e 3 meses de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0022111-19.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0022111-19.2022.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2228711/2019 - 02º D.P. GUARULHOS, 6716241 - 02º D.P. GUARULHOS, 3718/19/207 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KATHELIN GOMES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

KATHELIN GOMES DOS SANTOS foi denunciada por violação ao artigo 155, parágrafo 4º, incisos III e IV do Código Penal, porque no dia 07 de agosto de 2019, em horário incerto, antes das 18h45minutos, no Shopping Internacional, localizado na Rua Engenheiro Camilo Oliveti, 309, Bairro Itapegica, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, previamente ajustada e com unidade de desígnios com Flávio Henrique Gomes de Oliveira, em continuidade delitiva, subtraíram em proveito comum, mediante fraude, 1 barbeador, 1 Kit de Giletes, avaliados em R\$ 82,99, pertencente a Loja Miniso, 12 Desodorantes, 04 Shampoos/Condicionador da marca Clear; 2 sabonetes, 10 Shampoos/Condicionador da marca Pantene, 4 creme e escova dental, avaliado em R\$ 122,50, pertencentes à Droga Raá.

Recebida a denúncia, a ré foi citada, ofertou defesa preliminar, foi mantido o recebimento da denúncia. O processo foi suspenso, na forma da Lei 9099/95, pelo descumprimento das condições, houve prosseguimento desta ação. Durante a instrução, foi colhido o depoimento de uma testemunha e a ré foi interrogada.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação e a Defensoria, pela absolvição, ou aplicação do furto privilegiado, afastamento da qualificadora mediante fraude, detração penal, isenção de custas. Direito de apelas em liberdade.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Há provas da materialidade e autoria delitiva.

A materialidade vem consubstanciada no auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; auto de exibição e apreensão, auto de reconhecimento de objeto e Laudo Pericial de fls, 104/107.

Insta consignar que, não há que se falar em princípio da insignificância, pois, a somatória dos produtos de higiene pessoal corresponde a R\$ 675,17, para a data do fato, o salário mínimo no ano de 2019 era R\$ 998,00, ou seja, o valor subtraído corresponde a 67% do salário mínimo federal vigente na data do fato, logo, não há que se falar em insignificância.

Ademais, para incidência do princípio da insignificância além do valor da coisa deve ser analisada a extensão da lesão produzida, nesse sentido Cezar Roberto Bittencourt, ao tratar sobre o tema, "A insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem jurídico atingido, mas especialmente em relação ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida. Concluindo, a insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica". (Teoria Geral do Delito, pág 164. Saraiva. 2000). Ora, admitir um valor deste insignificante, corresponde em quebrar o comércio no país.

Embora o valor seja inferior de um salário mínimo, logo, pequeno, entendo que por ser qualificado o ilícito praticado pela acusada, não incide esta causa de diminuição de pena, que pela topografia se aplica apenas ao tipo fundamental.

No mérito, as provas são contundentes da participação do réu no ilícito.

A ré, sob o crivo do contraditório, confessou a empreitada delitiva, na íntegra, asseverou que subtraía as coisas para vendê-las.

A confissão da acusada, foi roborada pelo depoimento da testemunha Denise, que confirmou que a ré, adentrou o estabelecimento comercial vítima, com uma sacola forrada por dentro com papel alumínio, que impedia o alarme de tocar.

O corréu Flávio, já sentenciado, apontou a participação da acusada.

Portanto, de rigor a condenação, na forma qualificada.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena base, acima do mínimo legal, face a incidência de duas qualificadoras, assim, adoto uma como qualificadora e outra como circunstância judicial desfavorável, pois fere a igualdade, conferir tratamento igualitário a quem comete furto incidindo em uma qualificadora, em comparação com aquele que

pratica o mesmo crime sob duas ou mais qualificadoras, assim, fixo a pena base em 2 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase, há a atenuante genérica confissão, torno a pena para o mínimo legal de 2 anos de reclusão.

Na terceira fase, não causa que permita a mudança da pena, restando a pena final de 2 anos de reclusão.

O regime é o inicial ABERTO.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e na limitação de final de semana.

Adotando o mesmo critério, fixo a pena de multa em 10 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL E CONDENO: KATHELIN GOMES DOS SANTOS por violação ao artigo 155, §4º, incisos III e IV do Código Penal à pena privativa de liberdade de 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, sob o regime inicial ABERTO, substituída à pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e na limitação de final de semana e à pena pecuniária de 10 (dez) dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Isento a ré de custas. Poderá apelar em liberdade.

A detração penal, deverá ser decidida pelo juízo da execução, pois, não foi valorado por este juízo período de prisão domiciliar na fixação de regime.

Após o transito em julgado, oficie-se o TRE e expeça-se o necessário.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA